

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4465/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์
นายจิรศักดิ์ อ่วมพรม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 318, มาตรา 319

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ผู้เสียหายอายุ 16 ปีเศษ ยังอาศัยและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดา แม้บิดามารดาจะให้อิสระแก่ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายจะไปเที่ยวที่ไหนกลับเมื่อใดไม่เคยสนใจสอบถามหรือห้ามปราม ผู้เสียหายก็ยังอยู่ในอำนาจปกครองของบิดามารดา การที่จำเลยพบกับผู้เสียหายที่งานบวชพระแล้วพาผู้เสียหายไปกระทำชำเราด้วยความสมัครใจของผู้เสียหาย ย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดามารดา จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

การพราກผู้เยาว์กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไม่ว่าผู้เยาว์จะเต็มใจไปด้วยหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 แต่ทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ศาลย่อมปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ได้มิใช่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง

(วรรคแรกวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 7/2530)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้พรากนางสาวกัลยาณี สุวรรณดี อายุ ๑๖ ปีเศษ ไปเสียจากนายจิ๋ว แซ่ตัน บิดาเพื่อการอนาจาร โดยใช้มีดปลายแหลมขู่บังคับให้นางสาวกัลยาณีไปกับจำเลยและจำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเรานางสาวกัลยาณี ๒ ครั้ง โดยนางสาวกัลยาณีไม่เต็มใจไปด้วย ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘ วรรคสามจำคุก ๓ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า นางสาวกัลยาณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ มีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกิดสิบแปดปี ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ผู้เสียหายเคยได้เสียกับจำเลยมาก่อน ๒ ครั้ง ครั้งแรกจำเลยบังคับแต่ครั้งที่สองผู้เสียหายสมัครใจ วันเกิดเหตุผู้เสียหายกับนางเรียวไปเที่ยวงานบวชพระด้วยรถจักรยานขาถีบปรากฏว่าภายในรถจักรยานแตก ผู้เสียหายนั่งซ้อนท้ายจักรยานกลับกับจำเลย คงให้นางเรียวกลับบ้านกับเพื่อนบ้าน ระหว่างทางจำเลยจอดรถและพาผู้เสียหายไปกระทำชำเรา ๒ ครั้ง ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า ผู้เสียหายมีอายุเพียง ๑๖ ปีเศษ ยังอาศัยและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดา ผู้เสียหายจึงอยู่ในอำนาจปกครองของบิดามารดา การกระทำของจำเลยต่อผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะสมัครใจยินยอมก็ตาม

ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาก่อน มิฉะนั้นย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครอง
ของบิดามารดา การที่บิดามารดาผู้เสียหายให้อิสระแก่ผู้เสียหาย ที่จะไปเที่ยวที่ไหน
และกลับเมื่อใด ไม่เคยใจสอบถามหรือห้ามปราม ผู้เสียหายก็ยังคงอยู่ในอำนาจ
ปกครองของบิดามารดา การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปกระทำชำเราจึงเป็นการพรากผู้
เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๑๙ การพรากผู้เยาว์กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ไม่ว่าผู้เยาว์จะเต็มใจไปด้วย
หรือไม่ แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘ แต่ทาง
พิจารณาฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙
ศาลย่อมปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ ได้ มิใช่เป็นเรื่อง
ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับฟ้อง

พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์ - นายปัญญา โต๊ะทอง

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ